Handelsgericht des Kantons Zürich

Zürich, 12. Mai 2025

Klage

in Sachen Alpenblick Hotel AG, Seestrasse 41, 6354 Vitznau, CHE-123.456.789, Klägerin, vertreten durch RA lic. iur. Sophie Brunner, Brunner Partner Rechtsanwälte, Bahnhofstrasse 12, 8001 Zürich

gegen Bergfeld Bau GmbH, Industriestrasse 7, 6030 Ebikon, Beklagte, vertreten durch RA Dr. Thomas Weber

betreffend Forderung aus Werkvertrag

Rechtsbegehren

1. Die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin CHF 412'500 nebst Zins zu 5% seit 1. März 2025 zu bezahlen.

2. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beklagten.

I. Sachverhalt

Rz. 1 Die Klägerin betreibt das Hotel Alpenblick in Vitznau. Ihre Geschäftsführerin ist Dr. Anna Keller, Seestrasse 41, 6354 Vitznau, AHV-Nr. 756.1234.5678.97.

Rz. 2 Am 14. März 2024 schlossen die Parteien einen Werkvertrag über die Sanierung des Wellnessbereichs zu einem Pauschalpreis von CHF 1'840'000 (KB 1). Als Fertigstellungstermin wurde der 30. November 2024 vereinbart.

Rz. 3 Die Klägerin leistete am 15. Juli 2024 eine Anzahlung von CHF 920'000 auf das Konto der Beklagten (KB 3).

Rz. 4 Die Abnahme fand am 29. November 2024 statt. Frau Keller nahm das Werk nur unter ausdrücklichem Vorbehalt der sichtbaren Mängel an den Duschrinnen ab. Herr Marco Bianchi, Bauleiter der Beklagten, bestätigte diesen Vorbehalt mündlich.

Rz. 5 Die Mängel an der Abdichtung zeigten sich erst bei der ersten Inbetriebnahme. Die Klägerin rügte die Mängel sofort nach ihrer Entdeckung mit E-Mail vom 20. Januar 2025 (KB 2).

Rz. 6 Gemäss dem Bericht der Sachverständigen Lea Roth vom 3. Februar 2025 betragen die Kosten der Ersatzvornahme CHF 412'500 (KB 4).

Rz. 7 Die Beklagte verweigerte jede Nachbesserung. Bianchi teilte am 10. Februar 2025 telefonisch mit, die Rüge sei verspätet. Rückfragen: +41 44 123 45 67, anna.keller@alpenblick-hotel.ch.

II. Rechtliches

Rz. 8 Die Klägerin hat die Mängel rechtzeitig gerügt. Bei geheimen Mängeln läuft die Rügefrist ab Entdeckung. Die Rüge vom 20. Januar 2025 erfolgte unmittelbar nach Entdeckung.

Rz. 9 Da die Beklagte die Nachbesserung verweigert hat, ist die Klägerin berechtigt, die Kosten der Ersatzvornahme als Schadenersatz geltend zu machen.

Beweismittel

KB 1 Werkvertrag vom 14. März 2024; KB 2 E-Mail vom 20. Januar 2025; KB 3 Zahlungsbestätigung vom 15. Juli 2024; KB 4 Gutachten Lea Roth vom 3. Februar 2025.

Mit freundlichen Grüssen, RA lic. iur. Sophie Brunner